

Formelle Anfrage: Wehr Oferdingen – Rechtliche Grundlagen, Planungsunterlagen und Verantwortlichkeit

An: Landratsamt Reutlingen, Umweltschutzamt Regierungspräsidium Tübingen, Referat 52
(Gewässer I. Ordnung)

Datum: 23. August 2026 **Betreff:** Wehr Reutlingen-Oferdingen – Vollständige Wehröffnung seit
Frühjahr 2026: Rechtliche Grundlagen, Planungsunterlagen, Variantenprüfung und ökologische
Folgenabschätzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf meine vorherigen Anfragen zu diesem Vorgang sowie auf die bisher erhaltenen
Antworten, in denen ein kausaler Zusammenhang zwischen der vollständigen Wehröffnung und den
beobachteten ökologischen Veränderungen nicht anerkannt und eine Vor-Ort-Begutachtung als nicht
erforderlich eingestuft wurde.

Ich halte diese Einschätzung für nicht haltbar – und begründe dies im Folgenden auf der Grundlage
einschlägiger Rechtsvorschriften, fachlicher Leitlinien und des Vergleichs mit dokumentierten
Planungsverfahren an anderen Wasserkraftanlagen im Land.

I. Rechtlicher Rahmen

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§ 6 Abs. 1 WHG verpflichtet zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. Dabei sind ausdrücklich
zu berücksichtigen:

- die Funktionsfähigkeit der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts,
- der Wasserhaushalt abhängiger Landökosysteme und Feuchtgebiete,
- bestehende Nutzungsmöglichkeiten sowie
- mögliche Klimafolgen.

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 WHG verlangt, soweit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse
zu gewährleisten und durch Rückhaltung von Wasser in der Fläche nachteiligen Hochwasserfolgen
vorzubeugen.

§ 34 WHG schreibt vor, dass Errichtung, wesentliche Änderung und Betrieb von Stauanlagen so zu
gestalten sind, dass die Durchgängigkeit erhalten oder wiederhergestellt wird – und dass dies so zu
erfolgen hat, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen entstehen.

§ 36 WHG bestimmt für Anlagen an oberirdischen Gewässern: Sie müssen so errichtet, betrieben,
unterhalten und stillgelegt werden, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten
sind.

LUBW-Leitfaden Mindestabflüsse

Die LUBW beschreibt die Ermittlung von Mindestabflüssen als mehrstufigen Prozess: hydrologischer Orientierungswert, Prüfung anhand örtlicher Gegebenheiten, Anpassung sowie Berücksichtigung hydraulischer und ökologischer Kriterien – einschließlich Hydrologie, Hydraulik, Ökologie, Fischerei sowie baulicher und betrieblicher Aspekte.

Ein pauschaler Wassermengen-Richtwert reicht demnach nicht aus. Die konkreten örtlichen Verhältnisse sind zu erheben und zu bewerten.

II. Vergleich mit dokumentierten Planungsverfahren: Wendlingen als Maßstab

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 15. Oktober 2025 den Beginn einer vergleichbaren Maßnahme am Neckarwehr Wendlingen öffentlich dokumentiert. Diese Pressemitteilung belegt, welchen Standard die Behörde selbst für solche Eingriffe vorsieht – und steht in direktem Widerspruch zum Vorgehen in Oferdingen.

In Wendlingen gilt laut offizieller Pressemitteilung des RP Stuttgart:

- Das Baufeld liegt zwar größtenteils im Fluss, wird aber **temporär vom Neckar abgesperrt** – das Wehr selbst bleibt in Betrieb. Eine vollständige Wehröffnung findet nicht statt.
- Die Maßnahme gliedert sich in klar getrennte Bauabschnitte: Fischaufstieg (Oktober 2025 bis Mitte 2026), dann Optimierung des Einlaufbauwerks durch den WKA-Betreiber, dann Fischabstieg.
- Es wird ein serpentinenartig verlaufender Schlitzpass gebaut, der seitlich am Wehr vorbeiführt – bei aufrechterhaltener Stauhaltung.
- Der Fischbestand wird vor Beginn der Arbeiten umgesetzt.
- Taucher haben das Wehr im Vorfeld untersucht.

Quelle: Pressemitteilung RP Stuttgart, 15.10.2025:

<https://rps.baden-wuerttemberg.de/presse/artikel/regierungspraesidium-baut-neuen-fischaufstieg-inklusive-hochwasserschutz-am-neckarwehr-in-wendlingen/>

In Oferdingen wurde dagegen eine vollständige Wehröffnung über mehrere Monate vorgenommen – beginnend mit dem Frühjahr (Vegetationsbeginn), fortgesetzt durch den gesamten Hochsommer. Eine vergleichbare Absperrung des Baufelds, eine seitliche Lösung oder eine stufenweise Umsetzung wurde weder dokumentiert noch öffentlich begründet.

Ergänzend ist festzuhalten: Die gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit besteht seit 2009. Die Maßnahme in Oferdingen war damit seit mindestens 17 Jahren bekannt und planbar. Es gab ausreichend Zeit, einen Bauzeitraum außerhalb der Vegetationsperiode und des hydrologisch kritischen Hochsommers zu wählen sowie eine schonlichere Bauweise zu entwickeln. Dass dies unterblieb, ist erklärungsbedürftig.

Die Frage, die sich daraus zwingend ergibt: Warum wendet dasselbe Bundesland bei einem vergleichbaren Eingriff am selben Fluss – dem Neckar – einen grundlegend anderen, schonenderen Standard an?

III. Betroffenes Einzugsgebiet

Die vollständige Aufhebung der Stauhaltung seit Frühjahr 2026 betrifft ein Einzugsgebiet von geschätzt 30 bis 40 Quadratkilometern Fläche – wobei diese Zahl die tatsächliche Dimension unterschätzt. Korrekt betrachtet handelt es sich nicht um eine Fläche, sondern um ein Volumen: Die kapillare Versorgung der Hänge, Böden und Vegetation erfolgt von unten nach oben, ähnlich einem Schwamm, dessen unteres Ende benetzt wird und der das Wasser nach oben zieht. Entzieht man diesem System dauerhaft die Feuchtigkeitsbasis – wie hier durch die vollständige Öffnung des Wehrs – trocknet nicht nur die Flussoberfläche aus, sondern das gesamte dreidimensionale Bodenvolumen der angrenzenden Hangbereiche. Die Flächenangabe beschreibt also nur den Grundriss eines Problems, dessen eigentliche Dimension vertikal verläuft.

Einschließlich:

- des Neckarabschnitts zwischen Tübinger Stauwehr und Oferdingen (ca. 12 km),
- des gesamten Echaz-Verlaufs von der Quelle bei Lichtenstein bis zur Mündung bei Kirchentellinsfurt (ca. 30 km),
- der angrenzenden Hangbereiche zum Schönbuch,
- der Retentionsräume und Auen entlang beider Gewässer,
- des Wasserschutzgebiets Tübingen/Kirchentellinsfurt.

Durch die dauerhafte Aufhebung der Stauhaltung wird die lokale Abflussdynamik verändert. Die hydraulische Rückstausituation im Bereich der Echazmündung ist dadurch ebenfalls betroffen. Ob und in welchem Umfang dies die Retention im gesamten Einzugsgebiet verändert hat, wäre Gegenstand einer hydrologischen und hydraulischen Untersuchung – die nach Kenntnis des Anfragenden bislang nicht stattgefunden hat.

Hinzu kommt: Seit 2009 besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit. Die Umsetzung in Oferdingen begann ausgerechnet mit Vegetationsbeginn im Frühjahr 2026 und wurde über den gesamten Hochsommer fortgesetzt – den hydrologisch ungünstigsten Zeitraum des Jahres. Keiner der ergiebigen Regenereignisse sogar im Juli 2026 (dokumentiert durch die LUBW-Pegelstation Wannweil: drei Spitzen über dem statistischen HQ2-Wert von 31,5 m³/s) konnte von den Böden im Einzugsgebiet aufgenommen werden, da die Retention durch die geöffnete Stauhaltung strukturell beeinträchtigt war.

IV. Fragenkatalog

Ich bitte um schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen:

Zur Entscheidung und Planung:

1. Wer hat die vollständige Öffnung des Oferdinger Wehrs während der Bauphase angeordnet bzw. genehmigt?
2. Auf welcher konkreten technischen Planung beruht diese Entscheidung?
3. Welche alternativen Bauverfahren wurden geprüft?
4. Wurde eine abschnittsweise Bauweise bei aufrechterhaltener Stauhaltung geprüft?
5. Wurde eine seitliche Fischaufstiegslösung am Kraftwerksbauwerk geprüft – vergleichbar mit dem Verfahren in Wendlingen?
6. Welche Gründe führten zum Ausschluss dieser Varianten?
7. Welche Abflussprognosen lagen für den gewählten Bauzeitraum vor?

8. Wurde die Möglichkeit einer außergewöhnlichen Niedrigwasserperiode im Rahmen der Planung berücksichtigt?

Zur Folgenabschätzung:

9. Welche quantitative Untersuchung gibt es über die Auswirkungen der Wehröffnung auf Wasserführung, Grundwasserstände, Bodenwasserhaushalt, Retentionsräume und das abhängige Gewässernetz?
10. Gibt es ein Gutachten, das die Auswirkungen der Wehröffnung über den gesamten Zeitraum der Bauphase – insbesondere über die Vegetationsperiode – untersucht?
11. Wenn ja: Wer hat dieses Gutachten erstellt, in wessen Auftrag, und wann?
12. Wenn nein: Aus welchem Grund wurde auf eine solche Untersuchung verzichtet, obwohl § 6 und § 36 WHG eine Folgenabschätzung nahelegen?
13. Wurde im Rahmen der Planung eine geotechnische oder bodenschutzrechtliche Prüfung der Auswirkungen der vollständigen Wehröffnung auf die Bodenstabilität der angrenzenden Hangbereiche durchgeführt – insbesondere im Hinblick auf mögliche Destabilisierungen durch Austrocknung wassergesättigter Böden und das damit verbundene Risiko von Hangrutschungen?

Zu wirtschaftlichen und fördertechnischen Fragen:

14. Welche Kosten entstehen dem privaten Betreiber durch den Produktionsausfall?
15. Welche öffentlichen Fördermittel wurden für die Maßnahme bewilligt bzw. bereits ausgezahlt?
16. Gibt es eine Entschädigung oder sonstige Kompensation für den Produktionsausfall – und wenn ja, aus welchen Mitteln?

Zur Verantwortlichkeit:

17. Wer trägt innerhalb der Behördenstruktur die Verantwortung für die Entscheidung, das Wehr vollständig und über die Vegetationsperiode hinaus zu öffnen?
18. Welche Behörde wäre zuständig gewesen, eine Modifikation der Bauweise anzuordnen, sobald absehbar war, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden kann?

Ich weise darauf hin: Sollte an irgendeiner Stelle dieser Entscheidungskette keine Planungsunterlage, kein Gutachten und keine Begründung existieren, ist genau das ebenfalls eine Information – und eine, die ich öffentlich dokumentieren werde.

Die vollständige Entscheidungskette, zu der ich um Auskunft bitte, lautet:

Gesetzliche Verpflichtung (2009) → Planung → Genehmigung → Variantenprüfung → Wahl des Bauverfahrens → Wahl des Bauzeitraums → Wehröffnung → Auswirkungen auf Wasserführung → Niedrigwasserperiode → Wasserentnahmeverbote → wirtschaftlicher Ausfall kommunaler Anlagen → öffentliche Förderung → Verantwortlichkeit.

V. Abschließende Bemerkung

Diese Anfrage ist keine Einschätzung darüber, ob Einzelpersonen in den beteiligten Behörden pflichtwidrig gehandelt haben. Sie ist eine Frage danach, ob das Verfahren den rechtlichen und fachlichen Standards entsprochen hat, die das Wasserhaushaltsgesetz, die einschlägigen LUBW-Leitlinien und vergleichbare Planungsverfahren im Land vorschreiben.

Ich habe diese Angelegenheit öffentlich dokumentiert und werde dies sachlich weiter tun.

VI. Zwei sofortige Forderungen

Unabhängig von der Beantwortung des vorstehenden Fragenkatalogs und unabhängig davon, welche Begründungen für das bisherige Vorgehen vorgebracht werden mögen, stelle ich folgende zwei Forderungen, die keiner weiteren Prüfung bedürfen und sofort umsetzbar sind:

1. Sofortige Schließung des Wehrs Oferdingen.

Der Bauzeitraum ist längst überschritten, der ursprünglich angekündigte Abschluss lag bei Ende Juni. Es ist August. Jeder weitere Tag der Wehröffnung vertieft einen Schaden, der bereits jetzt irreversibel ist. Es gibt keinen legitimen Grund, das Wehr auch nur einen weiteren Tag offen zu lassen, solange keine abgeschlossene, prüffähige Baumaßnahme dies zwingend erfordert. Sollte eine solche Notwendigkeit bestehen, ist sie schriftlich zu begründen.

2. Sofortige Aufhebung des Wasserentnahmeverbots – verbunden mit einer Entschuldigung.

Das Wasserentnahmeverbot für die Gewässer im Landkreis Reutlingen wurde mit Niedrigwasser begründet. Zeitgleich lässt dieselbe Behördenstruktur über das geöffnete Wehr ungleich größere Wassermengen ungenutzt abfließen – Wasser, das weder der Landschaft, noch den Vereinen, die ihre Sportplätze bewässern müssen, noch den Landwirten, noch dem Grundwasser zugutegekommen ist. Ein Verbot, das mit Wasserknappheit begründet wird, während man selbst der größte unkontrollierte Wasserableiter der Region ist, entbehrt jeder Verhältnismäßigkeit. Es sollte aufgehoben werden – und zwar mit dem Anstand einer Erklärung darüber, wie es zu diesem Widerspruch kommen konnte.

Mit freundlichen Grüßen

Zur Information: Dokumentation unter <https://rantanplan2.substack.com/p/ein-stilles-verbrechen-an-der-landschaft> Geografische Übersicht des betroffenen Einzugsgebiets: <https://kueken.github.io/neckar-karte/>